

2025年期货从业《期货法律法规》易混淆考点汇总+易错题汇总

期货备考交流群 扫码加入↓↓ 	在线刷题小程序 免费刷题↓↓ 
---	--

2025年《期货法律法规》易混淆考点汇总+易错题

一、易混淆考点汇总

【考点1】期货市场基本法律关系

平等主体	关系种类
期货公司与客户	行纪关系
期货公司/客户与居间人	居间关系
期货公司与期货交易所	会员-团体关系

【考点2】我国期货市场法律法规体系的层次



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

我国期货市场法律法规体系大致分为四个层次	
法律层面	作为期货市场和衍生品市场基本法，居于期货市场法律法规体系核心的《期货和衍生品法》，以及《民法典》《公司法》等民商事基础性法律和《刑法》等部分条款涉及期货市场的法律。
行政法规和法规性文件层面	国务院制定的《条例》，以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等
部门规章和规范性文件层面	中国证监会制定的《期货交易所管理办法》《期货公司监督管理办法》《期货从业人员管理办法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《期货交易者保障基金管理办法》，以及《期货市场客户开户管理规定》《期货公司首席风险官管理规定》和相关技术标准等，这些规章、规范性文件构成了期货市场法律法规体系的主体
是由各期货交易场所、期货业协会发布的各类自律规则和中国期货监控发布的相关管理规定	进一步细化和补充了相关法律规定，促进了整个期货市场的规范化运行。

【考点3】期货公司主要股东、控股股东、第一大股东的条件

《期货公司监督管理办法》对期货公司主要股东、控股股东、第一大股东的条件分别作了规定



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

主要股东为法人或者非法人组织的	(1) 实收资本和净资产均不低于人民币1亿元; (2) 净资产不低于实收资本的50%, 或有负债低于净资产的50%, 不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险; (3) 具备持续盈利能力, 持续经营3个以上完整的会计年度, 最近3个会计年度连续盈利; (4) 出资额不得超过其净资产, 且资金来源真实合法, 不得以委托资金、负债资金等入股期货公司; (5) 信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明, 主营业务性质与期货公司具有相关性; (6) 没有较大数额的到期未清偿债务; (7) 近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; (8) 未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施; (9) 近3年作为公司(含金融机构)的股东或者实际控制人, 未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为; (10) 不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的其他不适合持有期货公司股权的情形。
主要股东为自然人的	(1) 出资额不得超过其净资产, 且资金来源真实合法, 不得以委托资金、负债资金等入股期货公司; (2) 没有较大数额的到期未清偿债务; (3) 近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚; (4) 未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施; (5) 近3年作为公司(含金融机构)的股东或者实际控制人, 未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为; (6) 个人金融资产不低于人民币3000万元; (7) 信誉良好, 不存在对所投资企业经营失败或重大违法违规行为负有直接责任未逾3年的情形; (8) 不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的其他不适合持有期货公司股权的情形。间接持有期货公司5%以上股权的自然人也应当符合上述规定。
期货公司控股股东、 第一大股东	应当符合上述有关主要股东的条件外, 还应当具备下列条件: (1) 净资本不低于人民币5亿元; 股东不适用净资本或者类似指标的, 净资产不低于人民币10亿元; (2) 在技术能力、管理服务、人员培训或营销渠道等方面具有较强优势; (3) 具备对期货公司持续的资本补充能力, 对期货公司可能发生重大风险导致无法正常经营的情况具有妥善处置的能力; (4) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。



非金融企业入股期货公司成为主要股东或者控股股东、第一大股东的	除应当符合上述相关条件外, 还应当具备下列条件: (1) 符合国家关于加强非金融企业投资金融机构监管的有关规定和相关指导意见; (2) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。
境外机构入股期货公司成为主要股东、控股股东、第一大股东的	除应当符合上述相关条件外, 还应当具备下列条件: (1) 依其所在国家或者地区法律设立、合法存续的金融机构; (2) 近3年各项财务指标及监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求; (3) 所在国家或者地区具有完善的期货法律和监督管理制度, 其期货监管机构已与中国证监会签订监管合作备忘录, 并保持有效的监管合作关系; (4) 期货公司外资持股比例或者拥有的权益比例, 累计 (包括直接持有和间接持有) 不得超过我国期货业对外或者对我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区开放所作的承诺。境外股东应当以可自由兑换货币或者合法取得的人民币出资; (5) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

【考点4】会员制期货交易所与公司制期货交易所

会员制期货交易所:

会员大会	会员制期货交易所设会员大会。 会员大会是期货交易所的权力机构 , 由全体会员组成
理事会	期货交易所设理事会, 每届任期3年。理事会是会员大会的常设机构, 对会员大会负责。
总经理	期货交易所设总经理1人, 副总经理若干人。总理由中国证监会任免。副总经理按照证监会相关规定任免或者聘任。总经理每届任期3年。总经理是当然理事。

公司制期货交易所:

股东大会	公司制期货交易所设股东大会。 股东大会是期货交易所的权力机构 , 由全体股东组成。
董事会	期货交易所设董事会, 每届任期3年。董事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。
总经理	期货交易所设总经理1人, 副总经理若干人。总理由中国证监会任免。副总经理按照中国证监会相关规定任免或者聘任。总经理每届任期3年。总经理应当由董事担任。

【考点5】主要风险管理制度

保证金制度	我国期货交易所对期货保证金按性质与作用的不同分为 交易保证金 和 结算准备金 两大类。
-------	---



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

当日无负债结算制度	期货交易所每天都要对其会员结算, 并将盈亏情况通知每一位会员, 同时对保证金低于规定标准的会员发出追加保证金的通知, 如果会员未能在开市前按要求及时补足保证金, 即在开市后对其交易采取限制开仓直至强行平仓的措施。
涨跌停板制度	期货交易所制定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度, 即期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度, 超过该范围的报价将视为无效, 不能成交。
交易限额和持仓限额制度	(1) 交易限额是指期货交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓交易的最大数量。 (2) 持仓限额是指期货交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。
大户报告制度	当会员或者客户的持仓达到期货交易所规定标准时, 会员或者客户应向期货交易所报告其资金情况、持仓情况, 客户须通过会员报告。
风险准备金、结算担保金等构成的“违约瀑布”	风险准备金是期货交易所从手续费收入中按照一定比例提取的, 作为期货交易所履约担保时的备付资金。 结算担保金制度是实行会员分级结算的期货交易所特有的一种风险控制制度。 实行全员结算的期货交易所, 会员在期货交易中违约的, 期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任; 保证金不足的, 期货交易所应当以该违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。期货交易所以期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后, 由此取得对违约会员的相应追偿权。 实行分级结算的期货交易所, 结算会员在期货交易中违约的, 期货交易所先以该结算会员的保证金承担违约责任; 保证金不足的, 期货交易所应当以该违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后, 由此取得对违约会员的相应追偿权。
强行平仓制度	我国期货交易所对各品种合约实行强行平仓制度, 对执行强行平仓的条件进行了具体设定, 可分为保证金不足的强行平仓、违规时的强行平仓、应急性强行平仓、盘中强行平仓等。
风险警示制度	期货交易所实行风险警示制度。期货交易所认为必要的, 可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施, 以警示和化解风险。



【考点6】风险监管指标标准及计算要求

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准: (1) 净资本不得低于人民币3000万元; (2) 净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100%; (3) 净资本与净资产的比例不得低于20%; (4) 流动资产与流动负债的比例不得低于100%; (5) 负债与净资产的比例不得高于150%; (6) 规定的最低限额结算准备金要求。

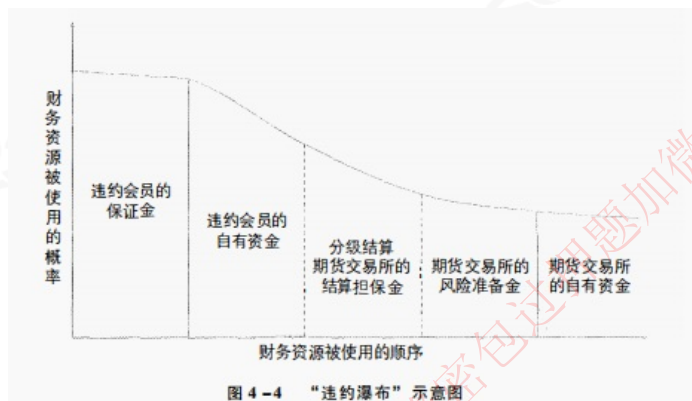
中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标, 其预警标准是规定标准的120%, 规定“不得高于”一定标准的风险监管指标, 其预警标准是规定标准的80%。最低限额结算准备金不设预警标准。期货公司净资本是在净资产基础上, 按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

净资本的计算公式为: 净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项

【考点7】风险准备金与结算担保金

风险准备金是期货交易所从手续费收入中按照一定比例提取的, 作为期货交易所履约担保时的备付资金。结算担保金制度是实行会员分级结算的期货交易所特有的一种风险控制制度。

结算担保金由全体结算会员向期货交易所缴纳, 用于应对结算会员违约风险。结算担保金归结算会员所有, 期货交易所应当按照有关规定管理和使用, 不得挪作他用。结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金。

**【考点8】期货纠纷的解决机制****【考点9】期货诉讼中的相关问题****考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

管辖	根据《民事诉讼法》，人民法院一般根据以下规定确定期货纠纷案件的管辖：（1）因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。（2）因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。（3）合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。 期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。
承担责任的主体	期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其所在的期货公司承担。期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的，期货公司应当承担由此产生的民事责任；非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《民法典》第一百七十二条所规定的表见代理条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订立的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由其自行承担。期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。客户有过错的，应当承担相应的民事责任。
举证责任	期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由期货交易所承担举证责任。期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。
保全和执行	人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。 期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨专用结算账户中未被期货合约占用的用于担保期货合约履行的最低限额的结算准备金；期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的，人民法院可以对结算准备金依法予以冻结、划拨。期货公司有其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行期货公司的其他财产。客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。



【考点10】期货纠纷的主要类型

期货纠纷的主要类型	内容
无效合同纠纷及其责任	有下列情形之一的, 应当认定期货经纪合同无效: (1) 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的; (2) 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的; (3) 违反法律、行政法规的强制性规定的。因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的, 应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。一方的损失系对方行为所致, 应当由对方赔偿损失; 双方都有过错的, 根据过错大小各自承担相应的民事责任。不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效, 该机构按客户的交易指令入市交易的, 收取的佣金应当返还给客户, 交易结果由客户承担。该机构未按客户的交易指令入市交易, 客户有过错的, 该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。
交易行为纠纷及其责任	期货公司在与客户订立期货经纪合同时, 未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容, 并由客户签字或者盖章, 对于客户在交易中的损失, 应当依据《民法典》第五百条第三项的规定承担相应的赔偿责任。但是, 根据以往交易结果记载, 证明客户已有交易经历的, 应当免除期货公司的责任。期货公司接受客户全权委托进行期货交易的, 对交易产生的损失, 承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的80%, 法律、行政法规另有规定的除外。期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的, 期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的, 对该交易造成客户的损失, 期货公司应当承担赔偿责任, 客户予以追认的除外。期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失, 应当由期货公司承担赔偿责任, 非受托人承担连带责任, 客户予以追认的除外。客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的, 期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失, 由期货公司承担赔偿责任, 客户予以追认的除外。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确, 没有有效期限的, 应当视为当日有效; 没有成交价格的, 应当视为按市价交易; 没有开平仓方向的, 应当视为开仓交易。



透支交易纠纷及其责任	期货交易所期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下, 允许期货公司开仓交易或者继续持仓, 应当认定为透支交易。期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下, 允许客户开仓交易或者继续持仓, 应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易, 应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 期货交易所应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的60%。客户的交易保证金不足, 期货公司未按约定通知客户追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失, 期货公司应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的80%。 期货公司的交易保证金不足, 期货交易所履行了通知义务, 而期货公司未及时追加保证金, 期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由期货公司承担; 穿仓造成的损失, 由期货交易所承担。客户的交易保证金不足, 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金, 客户要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担; 穿仓造成的损失, 由期货公司承担。期货交易所允许期货公司开仓透支交易的, 对透支交易造成的损失, 由期货交易所承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的60%。期货公司允许客户开仓透支交易的, 对透支交易造成的损失, 由期货公司承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的80%。期货交易所允许期货公司透支交易, 并与其约定分享利益, 共担风险的, 对透支交易造成的损失, 期货交易所承担相应的赔偿责任。期货公司允许客户透支交易, 并与其约定分享利益, 共担风险的, 对透支交易造成的损失, 期货公司承担相应的赔偿责任。
强行平仓纠纷及其责任	期货公司的交易保证金不足, 又未能按期货交易所规定的时间追加保证金的, 按交易规则的规定处理; 规定不明确的, 期货交易所所有权就其未平仓的期货合约强行平仓, 强行平仓所造成的损失, 由期货公司承担。客户的交易保证金不足, 又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的, 按期货经纪合同的约定处理; 约定不明确的, 期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓, 强行平仓造成的损失, 由客户承担。期货交易所因期货公司违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失, 由期货公司承担。期货公司因客户违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失, 由客户承担。期货公司或者客户交易保证金不足, 符合强行平仓条件后, 应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失, 由期货公司或者客户自行承担。法律、 行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。 期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失, 由强行平仓者承担。期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、时间、方式进行强行平仓, 造成期货公司或者客户损失的, 期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用, 由被平仓的期货公司承担; 期货公司承担责任后有权向有过错的客户追偿。期货公司依法或依约定强行平仓所发生的费用, 由客户承担。



实物交割纠纷及其责任	交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任。期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担违约责任；造成客户损失的，应当承担赔偿责任。在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，或者买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约。构成交割违约的，违约方应当承担违约责任；具有《民法典》第五百六十三条第一款第四项规定情形的，对方有权要求终止交割或者要求违约方继续交割。征购或者竞卖失败的，应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任。在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任。买方客户未在期货交易所交易规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议的，应视为其对货物的数量、质量无异议。交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，交割仓库应当承担赔偿责任，期货交易所承担连带责任。期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿。
保证合约履行纠纷及其责任	期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的，期货交易所应当承担赔偿责任。期货交易所代期货公司履行义务或者承担赔偿责任后，有权向不履行义务的一方追偿。期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系不可抗力的除外。期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，期货交易所不承担赔偿责任。期货公司执行期货交易所的合理的紧急措施造成客户损失的，期货公司不承担赔偿责任。
侵权行为纠纷及其责任	期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担。期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失；期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。

【考点11】涉及期货市场的犯罪

罪名	定义
----	----



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

擅自设立金融机构罪	指 未经国家有关主管部门批准 , 擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪	指 伪造、变造、转让 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为。
非法吸收公众存款罪	指 非法吸收 公众存款或者 变相吸收 公众存款, 扰乱金融秩序的行为。
内幕交易、泄露内幕信息罪	指证券、期货交易 内幕信息的知情人员 或者 非法获取证券、期货交易内幕信息的人员 , 在涉及证券的发行, 证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格 有重大影响的信息尚未公开前 , 买入 或者 卖出 该证券, 或者从事与该内幕信息有关的期货交易, 或者 泄露 该信息, 或者 明示、暗示 他人从事上述交易活动, 情节严重的行为。
利用未公开信息交易罪	指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员, 利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息 , 违反规定, 从事 与该信息相关的证券、期货交易活动, 或者 明示、暗示他人从事 相关交易活动, 情节严重的行为。
编造并传播证券、期货交易虚假信息罪	指 编造并且传播 影响证券、期货交易的虚假信息, 扰乱证券、期货交易市场, 造成严重后果的行为。
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪	指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员, 证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员, 故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录 , 诱骗投资者买卖证券、期货合约, 造成严重后果的行为。
操纵证券、期货市场罪	指通过 非法手段操纵 证券、期货市场, 影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易最, 情节严重的行为 。
背信运用受托财产罪	指商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构, 违背受托义务, 擅自 运用客户资金或者其他委托、信托的财产, 情节严重的行为 。
行贿罪	指为 谋取不正当利益 , 给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物。
吸收客户资金不入账罪	指银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账, 数额巨大或者造成重大损失 的行为。



洗钱罪	指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
非法经营罪	指违反国家规定, 进行非法经营, 扰乱市场秩序, 情节严重的行为。

二、易错题 (50个)

第一章

1、期货市场是一个 () 导向的市场。

- A. 经济
- B. 非经济
- C. 规则
- D. 非规则

正确答案: C

参考解析: 期货市场是一个规则导向的市场。

2、期货公司的下列 () 行为无效。

- A. 私下对冲行为
- B. 透支交易行为
- C. 超量平仓行为
- D. 与客户对赌行为

正确答案: A、D

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十三条规定, 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为, 应当认定为无效。

3、人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼 ()

- A. 国防、外交等国家行为
- B. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令
- C. 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
- D. 法律规定由行政机关最终裁决的行政行为

正确答案: A、B、C、D

人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼: (1) 国防、外交等国家行为; (2) 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令; (3) 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定; (4) 法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

4、三公原则包括 ()。

- A. 平等
- B. 公开
- C. 公平
- D. 公正



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

正确答案: B、C、D

参考解析: 公开、公平、公正(简称“三公”)原则。

5、期货市场法律关系中的纵向法律关系是()。

- A. 期货公司与期货交易所之间的“会员-团体”关系
- B. 期货公司或客户与居间人之间的居间关系
- C. 期货公司与客户之间的行纪关系
- D. 中国证监会与期货公司之间的监管关系

正确答案: D

参考解析: 期货市场法律法规主要体现为两大类别的基本法律关系。

一是横向上, 调整平等主体之间的民商事法律关系, 主要是期货公司与客户之间的行纪关系、期货公司或客户与居间人之间的居间关系、期货公司与期货交易所之间的“会员-团体”关系。

二是纵向上, 调整不平等主体之间的行政法律关系和刑事法律关系, 特别是中国证监会作为行政主体与各市场参与主体之间的行政监管关系, 以及市场参与主体作为行政相对人与中国证监会之间的行政救济关系。

第二章

6、期货从业人员受到机构处分, 机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起()个工作日内向协会报告。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 10

正确答案: D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第二十七条, 期货从业人员受到机构处分, 或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的, 机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。 故本题答案为D。

7、下列选项中, 期货公司及其从业人员应当遵守的业务规则有()。

- A. 保守客户的商业秘密
- B. 定期为客户提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析
- C. 维护客户合法权益
- D. 以专业的技能, 谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货交易咨询服务

正确答案: A、C、D

参考解析: 期货公司及其从业人员应当以专业的技能, 谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货交易咨询服务, 保守客户的商业秘密, 维护客户合法权益。 期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传, 不得欺诈或者误导客户。

8、期货从业人员被迫执行违法违规指令, 可以从轻、减轻或者免于行政处罚的情形是()。

- A. 公开声明的
- B. 辞职的
- C. 向期货交易所报告的
- D. 依法履行了报告义务的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

正确答案: D

参考解析: 因被迫执行违法违规指令而按照《期货从业人员管理办法》的规定履行了报告义务的从业人员, 可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

9、具有金融专业硕士研究生以上学历的人员, 担任期货公司高级管理人员的, 从事除期货以外的其他金融业务的年限可以放宽()。

- A. 3年
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 2年

正确答案: C

参考解析: 具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员, 担任期货公司董事、监事和高级管理人员的, 从事除期货以外的其他金融业务, 或者法律、会计业务的年限可以放宽1年。

10、期货公司股东、董事不得越过()直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

- A. 董事长
- B. 董事会
- C. 总经理
- D. 董事会常设的风险管理委员会

正确答案: B

参考解析: 期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序, 越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

11、孙某是某期货公司的期货从业人员。一日他对其客户吴某讲, 近期大豆行情表现良好, 价格肯定会上涨, 吴某不相信。为了使吴某相信, 孙某谎称该信息是内部消息, 绝对准确, 于是客户吴某将其财产交由孙某代管买入期货。但事实上, 孙某并没有买入期货, 而是拿这笔资金去买股票, 结果亏损, 给吴某造成了重大损失。根据该案例, 孙某的行为违反了()的规定。

- A. 不得进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易
- B. 不得向客户提供内部消息
- C. 不得挪用客户的期货保证金或者其他资产
- D. 不得为客户提供期货相关信息

正确答案: A、C

参考解析: 期货公司的期货从业人员不得有下列行为: (一)进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易; (二)挪用客户的期货保证金或者其他资产; (三)中国证监会禁止的其他行为。

12、期货从业人员违法违规的, 中国证监会依法给予行政处罚, 但因被迫执行违法违规指令而按照《期货从业人员管理办法》的规定履行了报告义务的, ()。

- A. 可以减轻行政处罚
- B. 可以从轻行政处罚
- C. 应当免予行政处分
- D. 应当从轻、减轻或者免予行政处分

正确答案: A、B



参考解析: 期货从业人员违法违规的, 中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行违法违规指令而按照本办法第十九条第二款的规定履行了报告义务的, 可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

13、下列人员中, () 属于期货公司高级管理人员。

- A. 董事
- B. 实际履行财务负责人职务的人员
- C. 监事
- D. 期货公司分支机构负责人

正确答案: B

参考解析: 高级管理人员是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官等经理层人员, 财务负责人以及实际履行上述职务的人员。D项, 期货公司分支机构负责人的管理参照该办法中有关高级管理人员的相关规定执行。

14、期货从业人员王某利用工作之便, 了解到所在公司一些客户的交易信息, 王某不仅自己利用这些信息从事期货交易, 还把信息透露给亲朋好友, 期货公司了解到上述情况后, 开除了王某。期货公司应当对王某作出处分决定后向 () 报告。

- A. 期货交易所
- B. 中国证监会
- C. 期货保证金安全存管监控机构
- D. 中国期货业协会

正确答案: D

参考解析: 《期货从业人员管理办法》第27条规定, 期货从业人员受到机构处分, 或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的, 机构应在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向中国期货业协会报告。

15、因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构, 其负有责任的主管人员和其他直接责任人员, 自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾 () 年的, 不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

正确答案: B

参考解析: 依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十九条规定, 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构, 其负有责任的主管人员和其他直接责任人员, 自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾3年的, 不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

16、甲是某期货公司的首席风险官, 在任职期间, 由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定, 甲自被认定为不适当人选之日起 () 内, 任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。

- A. 6个月
- B. 1年
- C. 2年



D. 3年

正确答案: C

参考解析: 《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十九条首席风险官不履行职责或者 有第十三条所列行为的, 中国证监会及其派出机构可以依照《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施; 情节严重的, 认定其为不适当人选。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内, 任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

17、当自身利益与客户利益发生冲突时, 期货从业人员应当及时向客户进行披露, 并坚持() 的原则。

- A. 客户合法利益优先
- B. 公平、公正、公开
- C. 平等互利
- D. 回避

正确答案: A

参考解析: 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时, 及时向客户进行披露, 并且坚持客户合法利益优先的原则。

18、中国证监会或者其派出机构通过() 等方式, 对拟任人的能力、品行和资历进行审查。

- A. 审核材料
- B. 考察谈话
- C. 调查从业经历
- D. 电话访谈

正确答案: A、B、C

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二十七条, 中国证监会或者其派出机构通过审核材料、考察谈话、调查从业经历等方式, 对拟任人的能力、品行和资历进行审查。故本题答案为 A、B、C。

19、期货公司的董事未按规定履行职责的, 中国证监会及其派出机构可以() 。

- A. 书面警告
- B. 责令改正
- C. 监管谈话
- D. 出具警示函

正确答案: B、C、D

参考解析: 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十二条。期货公司 董事、监事和高级管理人员有下列情形之一的, 中国证监会及其派出机构可以责令改正, 并对其进行监管谈话, 出具警示函:

(一) 未按规定履行职责; (二) 未按规定参加业务培训; (三) 违规兼职或者未按规定报告兼职情况; (四) 未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况; (五) 中国证监会认定的其他情形。

20、期货公司董事、监事和高级管理人员遇到下列() 情况, 不能正常依法履行职责, 导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的, 该人员应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

- A. 非法干预
- B. 不当干预
- C. 克扣工资



D. 威胁

正确答案: A、B

参考解析: 期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预, 不能正常依法履行职责, 导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的, 该人员应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

第三章

21、期货公司变更股权有下列情形的, 应当经中国证监会批准 ()

- A. 单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到5%
- B. 变更控股股东、第一大股东
- C. 单个股东的持股比例增加到 5%以上, 且涉及境外股东的
- D. 有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上, 且涉及境外股东的

正确答案: B、C、D

参考解析: 期货公司变更股权有下列情形之一的, 应当经中国证监会批准: (一) 变更控股股东、第一大股东; (二) 单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上, 且涉及境外股东的。除前款规定情形外, 期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上, 应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

22、申请设立期货公司, 应当符合《中华人民共和国公司法》的规定, 并具备 ()。

- A. 注册资本最低限额为人民币2000万元
- B. 注册资本为实缴资本
- C. 有符合法律、行政法规规定的公司章程
- D. 主要股东以及实际控制人信誉良好, 最近2年无重大违法违规记录

正确答案: B、C

参考解析: 设立期货公司, 应当具备下列条件:

1. 有符合法律、行政法规规定的公司章程;
2. 主要股东及实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录, 净资产不低于中国证监会规定的标准, 最近3年无重大违法违规记录;
3. 注册资本不低于人民币1 亿元, 且应当为实缴货币资本;
4. 从事期货业务的人员符合《期货法》规定的条件[不少于15人], 董事、监事和高级管理人员具备相应的任职条件[不少于3人];
5. 有良好的公司治理结构、健全的风险管理制度和完善的内部控制制度;
6. 有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统;
7. 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

23、期货公司主要股东为法人或者非法人组织的, 他们需要满足的条件有 ()。

- A. 实收资本和净资产均不低于人民币3000万元
- B. 净资产不低于实收资本的50%
- C. 没有较大数额的到期未清偿债务
- D. 未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施

正确答案: B、C、D

参考解析: 期货公司主要股东为法人或者非法人组织的, 应当具备下列条件: (一) 实收资本和净资产均不低于人民币1亿元; (二) 净资产不低于实收资本的50%, 或有负债低于净资产的50%, 不存在对财务状况产生重大不确定



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

定影响的其他风险; (三) 具备持续盈利能力, 持续经营3个以上完整的会计年度, 最近3个会计年度连续盈利; (四) 出资额不得超过其净资产, 且资金来源 真实合法, 不得以委托资金、负债资金等人股期货公司; (五) 信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明, 主营业务性质与期货公司具有相关性; (六) 没有较大数额的到期未清偿债务; (七) 近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚 或者刑事处罚; (八) 未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制 措施; (九) 近3年作为公司(含金融机构)的股东或者实际控制人, 未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为; (十) 不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的 其他不适合持有期货公司股权的情形”。

24、甲申请设立期货公司, 其注册资本为一亿元人民币, 股东的货币出资额为8000万元人民币, 其余2000万元以非货币资产出资。下列说法正确的是()。

- A. 国务院期货监督管理机构应批准其设立申请
- B. 国务院期货监督管理机构不应批准其设立申请, 因其注册资本不符合规定
- C. 国务院期货监督管理机构不应批准其设立申请, 因股东出资不符合规定
- D. 国务院期货监督管理机构在6个月内批准其设立申请

正确答案: C

参考解析: 设立期货公司, 应当具备下列条件:

1. 有符合法律、行政法规规定的公司章程;
2. 主要股东及实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录, 净资产不低于中国证监会规定的标准, 最近3年无重大违法违规记录;
3. 注册资本不低于人民币1 亿元, 且应当为实缴货币资本;
4. 从事期货业务的人员符合《期货法》规定的条件[不少于15人], 董事、监事和高级管理人员具备相应的任职条件[不少于3人];
5. 有良好的公司治理结构、健全的风险管理制度和完善的内部控制制度;
6. 有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统;
7. 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

25、由于遇到了强台风自然灾害天气, 某期货公司房屋倒塌、设备严重受损, 已经无法继续营业, 不得不申请停业。如果该期货公司准备申请停业, 应该()。

- A. 妥善处理客户资产
- B. 清退客户
- C. 成立清算组
- D. 转移客户

正确答案: A、B、D

参考解析: 期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的, 应当妥善处理客户资产, 清退或者转移客户。

26、期货公司应当按照()的原则, 建立并完善公司治理。

- A. 强化制衡
- B. 决策公开
- C. 加强风险管理
- D. 明晰职责

正确答案: A、C、D

参考解析: 期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则, 建立并完善公司治理。



27、期货行业的文化内涵中, () 是立身之本。

- A. 合规
- B. 诚信
- C. 专业
- D. 稳健

正确答案: : A

参考解析: 合规是立身之本。期货经营机构和从业人员应当坚持以遵守法律法规为底线, 树立合规创造价值、合规人人有责的理念, 通过依法合规经营, 营造良好发展环境。

28、如果客户在期货交易中发生违约的, 客户保证金不足的, 正确的处理方式是()。

- A. 期货公司依法代客户承担违约责任后, 取得对该客户的追偿权
- B. 期货公司先以结算担保金代为承担违约责任
- C. 期货公司先以风险准备金代为承担违约责任
- D. 由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任, 并由此取得对该客户的相应追偿权

正确答案: A、C

参考解析: 客户在期货交易中违约的, 期货公司先以该客户的保证金承担违约责任; 保证金不足的, 期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任, 并由此取得对该客户的相应追偿权。

29、期货公司申请从事期货交易咨询业务, 申请日前() 个月的风险监管指标应当持续符合监管要求

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

正确答案: D

参考解析: 期货公司申请从事期货交易咨询业务, 申请日前6个月的风险监管指标应当持续符合监管要求。

30、下列关于客户投诉方面的表述, 错误的是()。

- A. 期货公司应当公开投诉处理流程
- B. 期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度
- C. 期货公司应当承担投资者投诉处理的首要责任
- D. 期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案

正确答案: D

参考解析: 期货公司应当承担投资者投诉处理的首要 责任, 建立、健全客户投诉处理制度, 公开投诉处理流程, 妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。

第四章

31、会员制期货交易所会员大会应对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的() 签名。

- A. 表决同意的会员
- B. 全体会员
- C. 理事
- D. 所有人



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

正确答案: C

参考解析: 会员大会应有 2/3 以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的理事签名。会员大会结束之日起 10 日内, 期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。

32、未经()许可, 任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

- A. 国务院
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 期货交易所
- D. 期货业协会

正确答案: C

参考解析: 未经期货交易所许可, 任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。考点《期货交易管理条例》期货交易基本规则。

33、在重要部门设立防火墙和门禁制度是内控制度()的要求。

- A. 相互制约性
- B. 有效性
- C. 独立性
- D. 成本效益性

正确答案: C

参考解析: 独立性标准要求: 一是相关资产分离, 自有资产和其他受托资产的运作应当分离; 二是部门和岗位分离, 期货公司的销售、研究、决策、执行、清算等部门和岗位应当适当分离; 三是物理隔离, 在重要部门设立防火墙和门禁制度。

34、下列不属于会员制期货交易所理事会的职权的有()。

- A. 决定会员的接纳和退出
- B. 决定对违规行为的纪律处分
- C. 选举和更换会员理事
- D. 决定增加或者减少期货交易所注册资本

正确答案: C、D

参考解析: 理事会行使下列职权:

- (1) 召集会员大会, 并向会员大会报告工作;
- (2) 拟订期货交易所章程、交易规则、结算规则及其修改草案, 提交会员大会审定;
- (3) 审议总经理提出的财务预算方案、决算报告, 提交会员大会通过;
- (4) 审议期货交易所合并、分立、变更组织形式、解散和清算的方案, 提交会员大会通过;
- (5) 决定专门委员会的设置;
- (6) 决定会员的接纳和退出;
- (7) 决定对违规行为的纪律处分;
- (8) 决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所;
- (9) 审议批准根据章程和交易规则、结算规则制定的细则和办法;
- (10) 审议结算担保金的使用情况;
- (11) 审议批准风险准备金的使用方案;
- (12) 审议批准总经理提出的期货交易所发展规划和年度工作计划;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(13) 审议期货交易所收费项目、收费管理办法;

(14) 审议批准期货交易所对外投资计划;

(15) 监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况;

(16) 监督期货交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律、行政法规、规章、政策和期货交易所章程、业务规则的情况;

(17) 组织期货交易所年度财务会计报告的审计工作, 决定会计师事务所的聘用和变更事项;

(18) 期货交易所章程规定和会员大会授予的其他职权。

选举和更换会员理事、决定增加或者减少期货交易所注册资本是会员大会的职权。

35、会员制期货交易所召开临时会员大会的情形 ()。

A. 总经理认为有必要

B. 理事会认为有必要

C. 1/3以上会员联名提议

D. 会员理事低于章程规定的2/3

正确答案: B、C、D

参考解析: 有下列情形之一的, 应当召开临时会员大会: (一) 会员理事不足期货交易所章程规定人数的2/3; (二) 1/3以上会员联名提议; (三) 理事会认为必要。

第五章

36、下列行为属于欺诈用户的有 ()。

A. 向客户提供虚假成交回报的

B. 挪用客户保证金

C. 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户, 或者违规划转客户保证金的

D. 不按照规定建立、健全结算担保金制度的

正确答案: A、B、C

参考解析: 期货公司有下列欺诈客户行为之一的。责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满10万元的, 并处10万元以上50万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停业整顿或者吊销期货业务许可证: (一) 向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的; (二) 在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的; (三) 不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的; (四) 隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段, 诱骗客户发出交易指令的; (五) 向客户提供虚假成交回报的; (六) 未将客户交易指令下达到期货交易所的; (七) 挪用客户保证金的; (八) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户, 或者违规划转客户保证金的; (九) 国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。故本题答案为A、B、C。

37、发生下列哪些重大事项, 期货交易所应当及时向中国证监会报告: ()

A. 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为

B. 期货交易所涉及占其净资产5%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼

C. 期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策

D. 中国证监会规定的其他事项

正确答案: A、C、D

参考解析: 发生下列重大事项, 期货交易所应当及时向中国证监会报告: (1) 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为; (2) 期货交易所涉及占其净资产10%以上或者对



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

其经营风险有较大影响的诉讼; (3) 期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策; (4) 中国证监会规定的其他事项。

38、认定以下行为构成操纵? ()。

A. 不以成交为目的, 频繁申报、撤单或者大额申报、撤单, 影响期货成交价格或者期货交易量, 并进行与申报方向相反的交易或者谋取相关利益的

B. 编造、传播虚假信息或者误导性信息, 影响期货成交价格或者期货交易量, 并进行相关交易或者谋取相关利益的

C. 对合约或合约标的物作出公开评价、预测或者投资建议, 影响期货成交价格或者期货交易量, 并进行与其评价、预测或者投资建议方向相反的期货交易的

D. 在临近交割月或者交割月, 利用不正当手段规避持仓限制, 形成持仓优势, 影响期货交易价格的

正确答案: A、B、C、D

参考解析: 认定以下行为构成操纵:

1. 单独或者合谋, 集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约;
2. 与他人串通, 以事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易;
3. 在自己实际控制的账户之间进行期货交易;
4. 利用虚假或者不确定的重大信息, 诱导交易者进行期货交易;
5. 不以成交为目的, 频繁或者大量申报并撤销申报;
6. 对相关期货交易或者合约标的物的交易作出公开评价、预测或者投资建议, 并进行反向操作或者相关操作;
7. 为影响期货市场行情囤积现货;
8. 在交割月或者临近交割月, 利用不正当手段规避持仓限额, 形成持仓优势;
9. 利用在相关市场的活动操纵期货市场;
10. 操纵期货市场的其他手段。

39、风险监管报表是 () 编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。

- A. 期货交易所
- B. 会计师事务所
- C. 期货公司
- D. 中国证监会

正确答案: C

参考解析: 风险监管报表是期货公司编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。

40、期货公司 () 的, 应当于当日向全体董事提交书面报告, 并抄送期货公司住所地中国证监会派出机构, 同时还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

- A. 风险监管指标与上月相比变动超过20%
- B. 风险监管指标不符合规定标准
- C. 风险监管指标达到预警标准
- D. 风险监管指标风险预警期结束

正确答案: B

参考解析: 期货公司风险监管指标达到预警标准的, 期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告, 详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限, 书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。 期货公司风险监管指标不符合规定标准的, 期货公司除履行上述程序外, 还应当及时向全体股东报告或进行信



息披露。

第六章

41、期货公司未按照每日无负债结算制度的要求, 履行相应的金钱给付义务, 期货交易所亦未代期货公司履行, 造成交易对方损失的, () 应当承担赔偿责任。

- A. 客户
- B. 期货交易所和期货公司
- C. 期货公司
- D. 期货交易所

正确答案: D

参考解析: 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求, 履行相应的金钱给付义务, 期货交易所亦未代期货公司履行, 造成交易对方损失的, 期货交易所应当承担赔偿责任。期货交易所代期货公司履行义务或者承担赔偿责任后, 有权向不履行义务的一方追偿。故本题答案为D。

42、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确, 没有开平仓方向的, 应当视为()。

- A. 平仓交易
- B. 初次按开仓交易, 已有头寸的按平仓交易
- C. 开仓交易
- D. 无效指令

正确答案: C

参考解析: 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确, 没有有效期限的, 应当视为当日有效; 没有成交价格的, 应当视为按市价交易; 没有开平仓方向的, 应当视为开仓交易。

43、客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失的, 对扩大的损失, 下列说法正确的是()。

- A. 由客户承担损失
- B. 由期货公司承担主要赔偿责任
- C. 由客户承担主要赔偿责任
- D. 由期货公司承担赔偿责任

正确答案: D

参考解析: 期货公司对交易结算结果提出异议, 期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的, 对造成期货公司扩大的损失应当承担赔偿责任。客户对交易结算结果提出异议, 期货公司未及时采取措施导致损失扩大的, 期货公司对造成客户扩大的损失应当承担赔偿责任。

44、期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 期货交易所应承担主要赔偿责任, 但赔偿额不超过损失的()。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 80%

正确答案: C

参考解析: 期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情向持仓不



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 期货交易所应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的60%。

45、下面构成交割违约的有()。

- A. 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单
- B. 买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款
- C. 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所交付符合规格的现货
- D. 买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款

正确答案: A、B

参考解析: 在交割日, 卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单, 或者买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款, 构成交割违约。构成交割违约的, 违约方应当承担违约责任; 具有合同法第九十四条第(四)项规定情形的, 对方有权要求终止交割或者要求违约方继续交割。征购或者竞卖失败的, 应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任。

46、期货交易所未代期货公司履行期货合约时, 下列说法正确的是()。

- A. 期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利
- B. 期货公司不可作为第三人参加诉讼
- C. 期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的, 客户可直接起诉期货交易所
- D. 客户直接起诉期货交易所的, 期货公司可作为第三人参加诉讼

正确答案: A、C、D

参考解析: 期货交易所未代期货公司履行期货合约, 期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的, 客户可直接起诉期货交易所, 期货公司可作为第三人参加诉讼。

47、期货交易所对于下列()情形不需要承担责任。

- A. 期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时, 强行平仓所造成的损失
- B. 期货市场出现异常情况, 期货交易所采取紧急措施造成客户损失的
- C. 期货市场出现异常情况, 期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的
- D. 期货市场出现异常情况, 期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的

正确答案: A、D

参考解析: 期货交易所因期货公司违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失, 由期货公司承担。第五十一条规定, 期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的, 期货交易所不承担赔偿责任。

48、关于因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的, 下列说法正确的是()。

- A. 一方的损失系对方行为所致, 应当由对方赔偿损失
- B. 一方的损失系对方行为所致, 对方赔偿主要损失
- C. 双方有过错的, 根据过错大小各自承担相应的民事责任
- D. 期货公司承担主要赔偿责任

正确答案: A、C

参考解析: 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的, 应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。一方的损失系对方行为所致, 应当由对方赔偿损失; 双方有过错的, 根据过错大小各自承担相应的民事责任。



49、下列损失应当由期货公司承担的是()。

- A. 期货交易所因期货公司违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失
- B. 因超量平仓引起的损失
- C. 期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定进行强行平仓, 造成客户损失的
- D. 期货公司因客户违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失

正确答案: A、C

参考解析: 期货交易所因期货公司违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失, 由期货公司承担。期货公司因客户违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的, 强行平仓所造成的损失, 由客户承担”。第三十九条规定, “期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失, 由强行平仓者承担”。第四十条规定, “期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、时间、方式进行强行平仓, 造成期货公司或者客户损失的, 期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。

50、期货公司的交易保证金不足, 期货交易所履行了通知义务, 而期货公司未及时追加保证金, 期货公司要求保留持仓并经书面协商一致。对此, 下列有关责任承担的说法中正确的是()。

- A. 对保留持仓期间造成的损失, 由期货公司承担
- B. 对保留持仓期间造成的损失, 由期货交易所承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的60%
- C. 穿仓造成的损失, 由期货公司承担主要赔偿责任
- D. 穿仓造成的损失, 由期货交易所承担

正确答案: A、D

期货公司的交易保证金不足, 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失, 期货交易所应当 承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的60%。客户的交易保证金不足, 期货公司未按约定通知客户追加保证金的, 由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失, 期货公司应当承担主要赔偿责任, 赔偿额不超过损失的80%。期货公司的交易保证金不足, 期货交易所履行了通知义务, 而期货公司未及时追加保证金, 期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由期货公司承担; 穿仓造成的损失, 由期货交易所承担。客户的交易保证金不足, 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金, 客户要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担; 穿仓造成的损失, 由期货公司承担。

